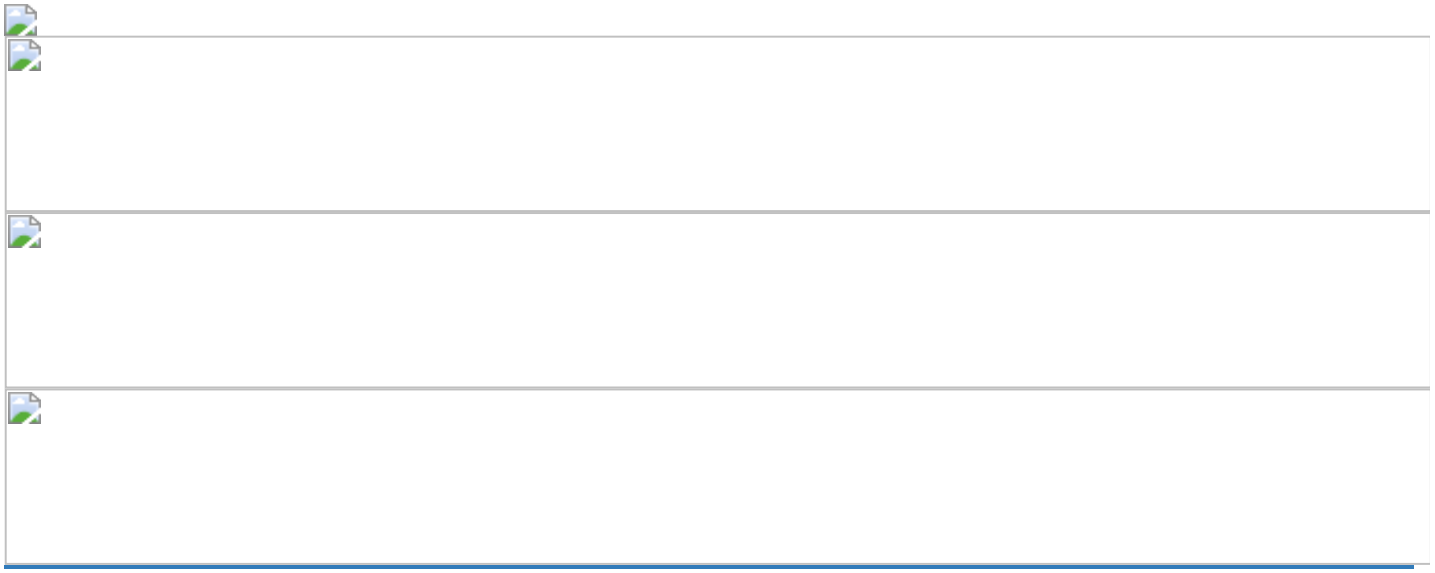


Дело № 2-123/2020

Номер дела: **2-123/2020**

УИН: **14RS0029-01-2020-000235-93**

Дата начала: **26.10.2020**

Дата рассмотрения: **20.11.2020**

Суд: **Усть-Алданский районный суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Дьячковская Нюргуяна Васильевна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	НА Худалшеева, и.о.прокурора		
ОТВЕТЧИК	МБОУ "Оспехская СОШ"		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			26.10.2020
Передача материалов судье			26.10.2020
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		30.10.2020
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			30.10.2020
Подготовка дела (собеседование)	Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству		13.11.2020
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			13.11.2020

Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	20.11.2020
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			20.11.2020

Решение

Дело № 2-123/2020

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

20 ноября 2020 г. с. Борогонцы

Усть-Алданский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Дьячковской Н.В.,

при секретаре Алексеевой Н.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело

по иску и.о. прокурора Усть-Алданского района в интересах неопределенного круга лиц к МБОУ «Оспехская средняя общеобразовательная школа» об обязании оборудовать в здании учреждения систему передачи тревожных сообщений,

у с т а н о в и л :

И.о. прокурора Усть-Алданского района обратился в суд с административным исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к МБОУ «Оспехская средняя общеобразовательная школа» об обязанности совершить определенные действия. В обоснование исковых требований указано, что прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства об антитеррористической безопасности в МБОУ «Оспехская средняя общеобразовательная школа», в ходе которой установлено, что в нарушение ст.ст. 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований Федерального закона от 06.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» образовательное учреждение не обеспечено системой передачи тревожных сообщений в правоохранительные органы. Просит обязать образовательное учреждение оборудовать в здании учреждения систему передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

В судебное заседание представитель истца – прокуратуры Усть-Алданского района, не явился, направил в суд ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие и удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, направил заявление, которым просил рассмотреть дело без их участия.

Суд в соответствии с ч. 5 ст. 167 ГПК РФ, рассмотрел дело без участия сторон.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.

В пункте 3 ст. 3 «Конвенции о правах ребенка» указано, что государства – участники конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

Таким образом, Российская Федерация приняла на себя обязательства, в том числе международно-правовые, по обеспечению безопасности в детских учреждениях, в данном случае по обеспечению противодействия терроризму в дошкольных и школьных учреждениях.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» основными принципами противодействия терроризму в Российской Федерации в том числе является обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством своевременного выявления и незамедлительного доведения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта до территориального органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (пп. «а» п. 21). В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляется оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии (пп. «г» п. 24).

Частью 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» установлено, что в зданиях образовательных организаций должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий (п. 1), в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения (п. 2).

В соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к компетенции образовательной организация в установленной сфере деятельности относятся в том числе материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в РФ» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Частью 7 статьи 28 Закона об образовании установлено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (части 1 и 2 статьи 41 закона «Об образовании в РФ»).

Как следует из положений пункта 6.48 свода правил «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (утверждены Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 г. № 635/10)», для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования и их учащихся предписано предусматривать на первом этаже помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел (вневедомственной охраны) или в ситуационные центры "Службы 112".

Судом установлено, что в нарушение требований законодательства в МБОУ «Оспехская средняя общеобразовательная школа» система передачи тревожных сообщений в правоохранительные органы не установлена, что подтверждается материалами дела, в частности письмами врио начальника полиции ОМВД России по Усть-Алданскому району, представлением прокурора и не оспаривается ответчиком.

Неисполнение вышеуказанных требований федерального законодательства влечет за собой нарушение прав неопределенного круга лиц из числа учащихся и работников образовательного учреждения на обеспечение антитеррористической безопасности.

При указанных обстоятельствах, исковое заявление и.о. прокурора Усть-Алданского района подлежит удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковое заявление и.о. прокурора Усть-Алданского района Республики Саха (Якутия) – удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оспехская средняя общеобразовательная школа» оборудовать в здании учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, систему передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Решение суда может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Верховного Суда Республики Саха (Якутия) через Усть-Алданский районный суд Республики Саха (Якутия) в течение одного месяца.

Председательствующий судья п/п Н.В. Дьячковская

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».